

Juzg. 35.^a CC Cba. 5/2/25. Sentencia N° 1.

"Asociación Civil Santa Fe Fútbol Club c/ Club Atlético Belgrano- Abreviado - Otros - Tram. Oral" (Expte. N° 12241372).

Córdoba, 5 de febrero de 2025

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “ASOCIACIÓN CIVIL SANTA FE FÚTBOL CLUB C/ CLUB ATLETICO BELGRANO- ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL” (Expte. N° 12241372), de los que resulta que: 1.- Con fecha 28/08/2023 comparecen los Dres. Javier Alberto Perona y Federico Agustín López, en carácter de apoderados de la ASOCIACIÓN CIVIL “SANTA FE FÚTBOL CLUB” (CUIT 30709387851) e interponen formal demanda en contra de CLUB ATLÉTICO BELGRANO (CUIT 30542769323), persiguiendo el cobro de los derechos de formación previstos en la Ley 27.211 en relación al futbolista Francisco Javier Oliver (DNI 38.897.043) persiguiendo el abono de la suma de dinero cuya determinación surgirá de aplicar el porcentaje equivalente al uno punto noventa y siete por ciento (1.97%) sobre el valor bruto total de las remuneraciones que el jugador citado haya pactado con el Club demandado en los distintos contratos suscriptos desde enero del año 2022 y todos aquellos sucesivos contratos que las

partes pudieron haber suscripto hasta la fecha de la demanda, conforme a la prueba a rendirse, con más intereses judiciales y costas. Solicita la aplicación de la Ley de Formación Deportiva 27.211, que otorga a las Asociaciones Civiles como la actora, que hubieran formado (entrenamiento deportivo) a un deportista entre los 9 a 18 años de edad, el derecho a percibir sumas dinerarias en concepto de compensación por tal razón. Expresa que la normativa analizada prevé tres oportunidades en la que nace el derecho de reclamar la formación deportiva para deportes colectivos. Así el artículo 18 de la Ley 27.211 establece tres momentos en los que se origina el derecho de formación. Un caso es cuando un deportista amateur se convierte en profesional (por firma de su primer contrato de trabajo), otro caso es cuando hay una transferencia onerosa de derechos federativos y un tercer caso que es cuando el jugador firma un nuevo contrato profesional. Aduce que, este último es el del caso de autos. Avanzando en el análisis normativo, indica que y una vez acaecido el hecho generador del derecho (firma y registración del contrato) el mismo art. 18 de la ley impone al club contratante (a la sazón, el demandado) la obligación de pagar de 5 % de la suma que compone la retribución que por todo tipo de concepto percibirá el futbolista en la totalidad de los contratos que suscriba, a favor de los clubes formadores. Relata que Asociación Civil “Santa Fe Fútbol Club” de la Ciudad de Monte Vera, provincia de Santa Fe, es una Asociación Civil sin fines de lucro (art. 1 Ley 27.211), cuyo objeto principal es la práctica del deporte en condición de amateur. En ese contexto, se informa que se encuentra afiliado para la práctica de la disciplina del fútbol a la Liga Santafesina

de Fútbol (Provincia de Santa Fe), y que a su vez ella está afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal. Denuncia que la actora formó deportivamente al futbolista Francisco Javier Oliver (DNI 38.897.043), con fecha de nacimiento el 30/05/1995, desde el 21/01/2010 hasta el 13/03/2015. Todo ello se encuentra acreditado con el certificado expedido por dicha Liga Santafesina de Fútbol, que informa que la inscripción federativa, ergo la formación, de este deportista por parte del reclamante se extendió por un período que abarca desde los catorce años hasta los veinte años del jugador. Consecuentemente, el deportista fue formado a los fines de la aplicación de la ley 27.211, durante tres años, once meses y once días por el Club accionante. Expone que surge de la información de público conocimiento el Jugador Francisco Javier Oliver suscribió durante el año 2022 un contrato profesional con el Club Atlético Belgrano, devengándose por ese acto jurídico y por los sucesivos y posteriores contratos que hubiere suscripto hasta la fecha de imposición de la demanda el derecho a percibir los importes fijados por la mencionada ley 27.211 en concepto de compensación por formación. El accionante desconoce los alcances económicos de los distintos contratos que el Jugador Francisco Javier Oliver suscribiera con el Club demandado, así como también los valores remunerativos y salariales acordados, entendidos estos últimos en los términos del art. 13 del CCT 557/09 que rige la actividad. Todo ello se determinará con la producción de la prueba ofrecida. Establece los parámetros para mensurar esa indemnización. Al efecto, manifiesta que la norma impone al club contratante (el demandado) la obligación de abonar a los clubes formadores 5%

del valor del contrato, prorrateado en un 10 % (o sea un 0.5% del total del contrato), por cada año de formación, según el art. 23 ley 27.211. En este caso, tenemos que la Asociación Civil “Santa Fe Fútbol Club” formó al jugador durante tres años, once meses y once días. Es por ello, que de ese modo (proporcional) le pertenece un uno punto noventa y siete por ciento (1.97%) de las sumas que se tomarán de base para liquidar, que proviene del siguiente cálculo: JUGADOR: Nacimiento: 30/05/1995. Ingreso 21/01/2010 (14 años de edad) Egreso 13/03/2015 (19 años de edad) -el 0,47 % por el año 2010 (temporada de los 15 años de Francisco Javier Oliver); -el 0,50 % por el año 2011 (temporada de los 16 años de Francisco Javier Oliver); -el 0,50 % por el año 2012 (temporada de los 17 años de Francisco Javier Oliver); -el 0,50 % por el año 2013 (temporada de los 18 años de Francisco Javier Oliver); Porcentaje reclamado: depone que se debe calcular el porcentaje reclamado sobre las prestaciones dinerarias totales a cargo del Club accionado, que se establecen en la totalidad de los contratos suscriptos por este y el deportista desde su llegada al club demandado, esto es en el año 2022. Citando lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 27.211 y el art. 13 del Convenio Colectivo de Trabajo 557/09 considera como base de cálculo de esta acción la totalidad de las sumas pactadas entre actor y demandado en la totalidad de los contratos suscriptos entre las mismas partes dentro del límite de la prescripción, aun cuando estas no se hubieran ni devengado ni percibido efectivamente. Sin perjuicio de ello, destaca que la legislación de fondo prevé en el mismo art. 18 que al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar se toma como mínimo un plazo contractual de tres

años. Consecuentemente, y para el caso de que el o los contratos suscriptos entre jugador y club demandado no superen los tres años de plazo, solicita que una vez determinada la suma mensual acordada entre aquellos, se multiplique por el mínimo denunciado en el párrafo anterior. Teniendo en cuenta que dicho plazo mínimo contractual previsto se refiere un contrato de trabajo, solicitó que el multiplicador utilizado respecto de la suma mensual sea el trece (13) por cada año, teniendo en cuenta los doce salarios mensuales más el sueldo anual complementario. Reitera, que la base es la valuación económica del contrato, atendiendo a los pisos mínimos previstos en la legislación. En atención que lógicamente su parte no puede disponer o conocer los términos de esos contratos entre Francisco Javier Oliver y el demandado el Club Atlético Belgrano, deberá estarse a la prueba a rendirse, y de la cantidad allí generada, se deberá aplicar el uno punto noventa y siete por ciento (1.97%) sobre la misma a la que deberán adicionarse los intereses –a razón de la tasa pasiva que publica el BCRA con más el 4.5 % mensual- desde que la suma es debida hasta su efectivo pago, con más la imposición de costas a la perdidosa. Expresa que conforme la legislación vigente las sumas reclamadas debieron abonarse a los treinta días de la celebración de los contratos. Es por ello que solicita que previo a dictar sentencia, se habilite a la actora a practicar una liquidación definitiva, una vez producida la prueba vinculada a ella. Para el caso en que el demandado denuncie de manera inexacta los montos contractuales acordados con el Jugador, o bien oculte alguno de los instrumentos respectivos, y que salieran a la luz por el diligenciamiento de la prueba ofrecida,

solicita aplicación de las multas previstas en el art. 27 de la Ley 27.211. Cita doctrina y jurisprudencia en su aval. Ofrece pruebas. Formula reserva de caso federal. Con fecha 14/11/2023, aclara que tiene conocimiento que el Jugador Francisco Javier Oliver suscribió nuevo contrato como jugador de fútbol profesional para el Club Atlético Belgrano durante el año 2022. Que para poder hacerlo de modo profesional debió suscribir un contrato de trabajo con el demandado en los términos del art. 3 del CCT 557/09. Que la remuneración pactada en dicho contrato jamás podría ser inferior a la acordada en escala salarial suscripta entre los paritarios Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino. Esta escala indica que para la temporada 2022 el salario básico de un jugador profesional del Primera Nacional o Primera B Nacional (categoría en la que militaba el club demandado) ascendía a la suma de cincuenta y dos mil ochocientos (\$52.800). Conforme lo dispone el art.18 de la Ley 27, deberá multiplicarse dicho valor por 39 veces (equivalente a los 36 salarios más los tres aguinaldos), lo que arroja un total de pesos Dos millones cincuenta y nueve mil doscientos (\$ 2.059.200). Finalmente, a este total se debe aplicar el porcentaje reclamado (1,97%) lo que arroja un importe de pesos Cuarenta mil quinientos sesenta y seis c/24 cv (\$40.566,24). Es por ello que solicita se tenga como importe pretendido de manera provisoria, la suma de pesos Cuarenta mil quinientos sesenta y seis c/24 cv (\$40.566,24), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos.2.- Impreso el trámite de ley en los términos de la Ley 10.555 (27/12/2023), con fecha 21/02/2024 comparece a estar a derecho el Dr. Alejandro

José Manzanares, en el carácter de apoderado de la demandada CLUB ATLÉTICO BELGRANO, y contesta la demanda solicitando su rechazo con costas. En primer término, niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda. Expresa que su mandante es un club donde se desarrollan actividades deportivas, siendo reconocido por su participación en los torneos de fútbol profesional organizados por la AFA. Reconoce que la demandada efectivamente firmó un contrato de trabajo con el Sr. Francisco Javier Oliver con fecha 03/01/2022, donde se establecía claramente que, las temporadas 2023 y 2024, se encontraban sujetas a que BELGRANO hiciera uso de la opción de extensión prevista contractualmente y le abonase al jugador una cantidad cierta de dinero. Es decir, que el contrato de trabajo tenía una vigencia real y segura sólo por el primer año, en tanto la vigencia del vínculo por las temporadas 2023 y 2024 estaba condicionada al ejercicio de la opción por parte de Belgrano. Con posterioridad, más precisamente el 9/11/2022, encontrándose aún vigente el contrato anterior, Belgrano y el Jugador firmaron un contrato modificador del anterior por medio del cual acordaron extender la vigencia de la relación laboral hasta el 31/12/2023, y modificar la opción de extensión por las temporadas 2024 y 2025. Vale decir entonces que, el contrato laboral suscripto con el Jugador tuvo una vigencia segura solo por las dos (2) primeras temporadas/años, en tanto la vigencia del vínculo por las temporadas 2024 y 2025 estaba sujeta y condicionada al ejercicio de la opción por parte de Belgrano, lo que nunca ocurrió. Aclara que BELGRANO nunca abonó suma alguna al jugador por la opción de extensión. Por el contrario, a pesar de las

opciones de extensión previstas en el contrato, las partes de común acuerdo decidieron el día 20/12/2023 terminar la relación en los términos del Art. 241 de la LCT. En consecuencia, expone que surge evidente que la relación solo se desarrolló desde el 03/01/2022 hasta el 20/12/2023, puesto que la relación o el vínculo por las temporadas 2024 y 2025 nunca entró ni cobró vigencia porque el Club Belgrano nunca hizo ejercicio de la opción ni mucho menos abono las sumas por tal concepto convenidas a favor del Jugador. Solicita la inaplicabilidad e irretroactividad de la ley 27.211. Expone que la actora invoca la Ley 27.211 promulgada el 18/11/2015, siendo el objeto de su pretensión obtener el resarcimiento o la compensación por la supuesta formación del futbolista desde el 2014(02/05/14 al 31/12/2014) y parte de 2015 (20/03/15 al 31/12/15). Es decir, la parte actora invoca una norma del año 2015 para reclamar una compensación por una formación realizada casi en su totalidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.211. Sin embargo, el club reclamante olvida que el Art. 7 de Código Civil y Comercial de la Nación en forma expresa establece que las leyes no tienen efectos retroactivos a menos que la ley así lo disponga y en la medida que dicha disposición no afecte derechos adquiridos. Advierte que la Ley 27.211 en ningún momento establece y/o dispone que tuviere efectos y aplicación retroactiva, tal como así lo exige el citado cuerpo legal y como pretende la parte actora. En consecuencia, de un análisis estricto del referido artículo y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 7 del CCCN, concluye que la Ley 27.211 no tiene efectos retroactivos y por lo tanto no resulta aplicable a la formación de deportistas

realizada con anterioridad a su fecha de promulgación (v.gr. 18/11/2015). Es decir que, en el caso de autos, solo podría quedar comprendido el período que va desde el 19 de noviembre de 2015 en adelante. La situación jurídica entre las entidades deportivas respecto a la compensación por formación previo a la sanción de la Ley 27.211 era inexistente dentro del derecho positivo argentino, habiendo entonces nacido este derecho recién en Noviembre del 2015 con la promulgación de la ley objeto de discusión. Consecuentemente, la Ley 27.211 solo puede aplicarse a futuro ya que no solo no establece efectos retroactivos, sino que ni siquiera existe una situación jurídica existente previa a su promulgación, por lo que contabilizar como períodos de formación anteriores a la entrada en vigencia de la norma resulta improcedente y en abierta y evidente contradicción a lo dispuesto por el citado Art. 7 del CCCN. Resulta entonces evidente que un Club que adquiere los derechos federativos o suscribe contrato profesional con un futbolista cuyo período de formación ocurrió con anterioridad a la sanción de la Ley 27.211 vería afectado su derecho de propiedad por la imposición de un nuevo régimen que lo obligue a compensar una acción o conducta que al tiempo de desarrollarse no formaba parte del ordenamiento normativo. Expone que de aplicarse retroactivamente la presente ley, además de resultar contrario a derecho, se producirá un impacto patrimonial extraordinario ya que las instituciones deportivas profesionales se verán obligadas a abonar compensaciones por una presunta “formación” que al tiempo de ser realizada la misma no existía ni estaba contemplada en la legislación de fondo. Si con cada transferencia de derechos

federativos o nuevo contrato de jugadores con movimiento de registro, se actualiza el cobro por períodos en los cuales el hecho constitutivo no existía como tal, contabilizar los períodos de formación anteriores a la sanción de la ley 27.211 implica, crear un derecho inexistente cada vez que se da el supuesto de aplicación, afectando de esta manera derechos de raigambre constitucional, como ser el derecho a la propiedad, y el principio general de la irretroactividad de las leyes. En virtud delo expuesto, siendo los supuestos períodos de formación, casi en su totalidad anteriores a la sanción de ley 27.211, concluye que no puede extenderse retroactivamente los efectos de la Ley 27.211 para una situación jurídica ya consolidada (Inexistencia de Derechos de Formación en la normativa estatal), sin que ello afecte de forma manifiesta y arbitraria los derechos del Club contratante. Impugna porcentaje formativo reclamado, inexistencia de prueba que acredite la formación efectiva. Plantea Inconstitucionalidad Art 18 ley 27.211. Refiere que el actor no aporta ningún elemento que acredite la formación efectiva y el adiestramiento supuestamente brindado al jugador, por lo que no existe prueba que justifique en los hechos –ni en derecho- la indemnización que se reclama. Tampoco ha demostrado ser una asociación civil cuyo objeto sea la formación de deportistas, además que tampoco ha acompañado las planillas de los partidos en los que el mencionado jugador participó para su institución, mucho menos acreditó que el jugador hubiera estado inscripto en las listas de buena fe de sus divisiones y de los respectivos campeonatos durante esos años, tampoco ofreció prueba tendiente a probar la asistencia por parte del jugador a sesiones de entrenamiento. Es decir, no

hay prueba alguna en este expediente que acredite que el Club actor haya real y efectivamente formado al Jugador como jugador de futbol mucho menos que hubiere realizado inversiones económicas para ello, encontrándose en cabeza de la parte actora el onus probandis. Recuerda que la acreditación de la formación es esencial para tener derecho a percibir una indemnización pues es el presupuesto que da lugar a la misma, vale decir, si no hay formación no hay indemnización a reconocer, de allí que la prueba sobre su tarea debe ser contundente. En virtud de lo expuesto, solicita se rechace la demanda iniciada por la parte actora atento la inexistencia de prueba que acredite la titularidad del derecho a obtener la indemnización que reclama, con expresa y ejemplar imposición de costas. Finalmente, respecto de la base de cálculo para establecer una eventual indemnización, tiene en cuenta que el jugador estuvo tanto solo 2 años en el club demandado y que no existía ninguna obligación por parte del Club A. Belgrano de contratar al Jugador por un plazo mayor a un año, mucho menos por tres (3) años. La normativa, cuya constitucionalidad su parte crítica, parece olvidar que es un derecho también del trabajador, es decir, del futbolista, extender la relación por el plazo que crean conveniente, obviamente dentro de los límites que la ley establece. Así las cosas, considera habitual que los clubes titulares de la ficha de los jugadores y los futbolistas prefieran y exijan suscribir contratos por el plazo mínimo contractual que establece el CCT (vgr. 1 año). Expone que la normativa que aquí se cuestiona, en el afán de proteger a los clubes formadores, no ha hecho más que transgredir la normativa laboral y minar los derechos de los clubes y de los propios

futbolistas, quienes como consecuencia de esta insólita ley han visto reducido su poder de negociación y como así también han visto mermadas las posibilidades de desarrollar su carrera en el país. Esta normativa, o la interpretación que propugna la actora, cercena y afecta de manera directa el derecho a trabajar de los Jugadores y al mismo tiempo, el principio de libertad contractual que rige en nuestro país (conf. Art 958 del CCCN). Afirma que, a través del párrafo tercero del 18 de la Ley 27.211, se ha pergeñado un perverso sistema para que los clubes formadores obtengan un enriquecimiento ilícito y sin causa, afectándose seriamente los derechos del futbolista como trabajador y el derecho de propiedad de los clubes contratantes, en este, caso el del Club A. Belgrano. Razona que bajo el pretexto de favorecer a los supuestamente más débiles (los clubes formadores) se estaría en realidad perjudicando gravemente a quienes sí resultan la parte más débil (los trabajadores). El mínimo de tres (3) años referido no puede aplicarse de manera automática por resultar abiertamente inconstitucional y abusivo, toda vez que al mismo tiempo que viola el derecho de propiedad de su mandante representa un enriquecimiento sin causa para el club actor. Agrega que no existía ningún impedimento para que su mandante firmase un contrato por 12 meses y luego lo extendiese por 12 meses, y tampoco existe argumento que justifique la aplicación del plazo mínimo previsto por el párrafo tercero del Art 18 la ley 27.211 (vgr. 3 años). Si el sentido del artículo fue evitar fraudes, ello abre la puerta a que, en caso de inexistencia de fraude, la aplicación del mínimo de 3 años pierda la razón de ser, motivo por el cual se debe desestimar su aplicación automática. Deduce la

improcedencia de la indemnización por formación en caso de extensión o renovación contractual. Señala que no corresponde el otorgamiento de una compensación como consecuencia de la extensión contractual de una relación laboral ya existente, cuyo contrato aún se encontraba vigente. Ello solo puede ser concebido si se desconoce cómo funciona la industria del fútbol, en tanto su reconocimiento implica una desnaturalización del sistema. En este sentido, apunta que la Ley 27.211 (2015), es una ley que tiene como su antecedente más inmediato al Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia y Jugadores de FIFA (en adelante, el RETJ) nacido en el año 2001, y que se podría decir es una ley prohijada del referido Reglamento de FIFA. Fue el primer plexo normativo en consagrar el derecho de formación deportiva en el mundo, creando un sistema solidario entre los clubes para incentivar la formación de jugadores, estableciendo un sistema de compensación por la formación y adiestramiento de los jugadores. Ahora bien, si comparamos estas disposiciones del RETJ con la Ley Nacional Nro. 27.211, pueden advertirse las siguientes similitudes: La firma del primer contrato profesional o la primera registración como jugador profesional está previsto tanto en el FIFA RETJ como en la ley 27.211. La transferencia onerosa también está prevista por el FIFA RETJ y por la ley 27.211. El FIFA RETJ, además, prevé como supuesto generador de derechos de formación cuando un jugador cambia de club (clubes de distintas asociaciones) al término del contrato. Es decir, el caso de un jugador que finaliza su contrato por vencimiento del plazo y luego firma un nuevo contrato con un club de una asociación distinta. En ese caso, el club anterior tiene

derecho a percibir derechos de formación. Sin embargo, advierte, en el Reglamento de la FIFA no se encuentra prevista la compensación por la renovación o extensión contractual con el mismo club. Es decir, cuando un club incorpora a un jugador, ya sea producto de una transferencia o como jugador libre, paga derechos de formación por ese hecho, pero el Reglamento FIFA no prevé que se vuelva a pagar una y otra vez si renueva el contrato del jugador. Este mismo espíritu es el que persigue la Ley Nacional de Formación 27.211. Evidencia que el instituto del derecho de formación no confiere derecho a que los clubes formadores siempre perciban una compensación, sino en determinadas y precisas ocasiones, y estas ocasiones se encuentran relacionadas con el hecho de que haya un movimiento de la ficha federativa del jugador. Así las cosas, la intención del legislador al incorporar al final del inc. b del art 7 la frase: "...o cada vez que suscribe un nuevo contrato.", se encuentra vinculada con la necesidad de evitar que los clubes formadores pierdan la compensación bajo estudio por la utilización de formatos contractuales que evadan u oculten el verdadero precio de transferencia sobre el cual calcular la compensación. Ciertamente, con la referida frase el legislador intentó proteger a los clubes formadores, para los casos en que la incorporación de un jugador profesional a un Club no se materialice mediante una transferencia de los derechos federativos onerosa sino a través de la suscripción de un contrato profesional en condición de jugador libre. Ciertamente si la intención hubiera sido que los clubes formadores recibieran compensación cada vez que el jugador suscribiese un contrato (sin importa si hay o no movimiento de la ficha federativa)

entonces no tienen sentido establecer como hecho desencadenante del derecho de formación a la transferencia. En este sentido, señala que para registrar una transferencia –así sea definitiva o temporal- en la AFA, es necesario registrar los dos (2) documentos, es decir, el contrato de transferencia y el contrato de trabajo. Afirma que el texto de la norma y las citas del debate legislativo ratifican que el legislador nunca tuvo la intención de reconocer la posibilidad de percibir el derecho de formación en caso de una renovación o extensión de plazo de vigencia de una misma relación contractual, y cualquier opinión o interpretación en contrario es equivocada. Destaca que la utilización de la conjunción “o” ha sido con valor disyuntivo pues su incorporación fue a los efectos de evitarla fácil elusión de la norma por parte de los Clubes y que los clubes formadores puedan percibir la compensación por formación aun cuando el jugador profesional llega en condición de “libre”, más no cuando firma una extensión, prórroga o una renovación con el mismo club. Además, valora los indicios que la propia Ley Nro. 27.211 brinda con respecto a la improcedencia del devengamiento del derecho de formación en caso de renovación contractual, en tanto la frase “cada vez que suscribe un nuevo contrato” tiene relación directa, inmediata y necesaria con el cambio o la transferencia de la ficha federativa del Jugador. En este sentido, considera que es fácil entender que el Art. 11 de la Ley 27.211 no menciona el plazo de prescripción para el supuesto de extensión o renovación porque dicho hecho o acto jurídico no genera ni devenga la compensación por derecho de formación. Por el contrario, el Art. 11 de la Ley 27.211 en forma expresa establece

que el computo comienza en la fecha de registraci3n de la incorporaci3n del deportista al club. La palabra incorporaci3n no es casual pues viene a se1alarse que la prescripci3n se contabiliza desde que el Jugador se une al club, lo que demuestra sin mayor dificultad la necesidad de la movilidad de la ficha federativa, caso contrario deberían haber aclarado este extremo, estableciendo el c3mputo de la prescripci3n desde la registraci3n de cada contrato y/o desde la extensi3n del plazo de estos contratos. Sin embargo, nada de esto fue incluido en la redacci3n de la ley. Agrega que no existe en el mundo del futbol el pago de derecho de formaci3n por una extensi3n o renovaci3n contractual, pues tanto a nivel mundial como local s3lo est1 previsto dicho reconocimiento para cuando hay movimiento de la ficha del jugador, y precisamente por esto el Art. 18 de la ley 27.211 establece como par1metro principal que el monto a pagarse el 5% sobre el valor bruto de la transferencia de derechos federativos. Adiciona que para el c1lculo del derecho de formaci3n, la norma toma una referencia o par1metro principal (vgr. el valor bruto de la transferencia), y otra supletoria o subsidiaria para el 3nico supuesto de que se desconozca el valor de la transferencia (vgr. valor del contrato). La f3rmula compensatoria que prevé el citado art. 18 establece un orden de prelación cierto y claro (vgr. primero se debe tomar el “valor bruto de la transferencia” y luego s3lo en caso de desconocimiento del anterior “el valor bruto del contrato”); inclusive al final de la oraci3n nuevamente el legislador vuelve a utilizar la conjunci3n “o” para se1alar que, en caso de tomar el valor bruto del contrato del jugador, éste debe ser el suscrito con la entidad destino “o” de origen, el que resulte de mayor valor.

Considera que la referencia es clara, evidente y concluyente: “entidad de destino o de origen”, es decir, si en el supuesto “cada vez que se suscribe un nuevo contrato” existe una entidad de origen y una de destino, es claro que ello implica que el jugador cambió de club. En consecuencia, de una lectura armónica del Art. 18 surge de manera palmaria que los supuestos que dan lugar al pago de la compensación contemplan para su devengamiento el movimiento del jugador de un club a otro o simplemente el cambio de club, de lo contrario la fórmula o parámetro supletorio o subsidiario no tendría sentido. En atención a lo expuesto solicita se rechace la pretensión del actor, en tanto persigue la compensación basada en la extensión de una misma relación contractual, sin que medie en tales casos el movimiento de la referida ficha federativa del Jugador. Sin ello así la eventual indemnización a favor del club solo podría prosperar –cuanto mucho– desde el 3/01/2022 hasta el 31/12/2023, toda vez que la relación por las temporadas 2024 y 2025 jamás entro en vigencia, dado que el Club nunca ejerció la opción de extender el contrato ni abonó la contraprestación convenida. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece pruebas. Formula reserva de caso federal.3.- Corrido traslado del planteo de inconstitucionalidad formulado (23/02/2024), con fecha 04/04/2024, la parte actora lo evacúa solicitando su rechazo, argumentando que el planteo de inconstitucionalidad que la demandada efectúa sobre la norma en cuestión aparece a todas luces como una mera disconformidad con el texto legislativo, fundado más bien en los deseos propios que en razones de características legales y/o jurídicas. Por lo cual, el piso indemnizatorio previsto por

el legislador surge de sus propias facultades legislativas, basadas en el espíritu protectorio de la norma. Solicita, asimismo, el rechazo de las demás defensas opuestas por la parte demandada, con costas. Con fecha 15/04/2024, toma intervención la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de 2da.Nom., concluyendo que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad impetrado.4.- Fijada fecha para la audiencia preliminar prevista en los arts. 2 y 3 de la ley 10.555, con fecha 30/07/2024 se ha llevado a cabo, la que ha finalizado sin acuerdo de partes.5.- Con fecha 19/11/2024 se lleva a cabo la audiencia complementaria prevista en la Ley10.555, donde se recepta el interrogatorio libre de la parte demandada y el alegato de las partes.6.- Cerrado el debate, firme y consentido el decreto de autos (19/11/2024), queda la causa en estado de dictar resolución.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la Asociación Civil “Santa Fe Fútbol Club” reclama al Club Atlético Belgrano el pago de los derechos de formación deportiva previstos en la Ley 27.211 en relación al futbolista Francisco Javier Oliver, concretamente el 1,97% sobre el valor bruto del total de las remuneraciones devengadas a partir del año 2022, las cuales desconoce. Ello sin perjuicio del mínimo legal (art. 18, Ley 27.211) y de las multas por reticencia (art. 27, Ley 27.211).La demandada contesta la acción, solicitando su rechazo con costas. Luego de la negativa de rigor, reconoce que el club firmó contrato de trabajo con Francisco Javier Oliver con

fecha 3/01/2022, pero aclara que sólo tuvo vigencia por las dos primeras temporadas, siendo que no se ejerció la opción de prórroga por las temporadas 2024 y 2025, desde que –de común acuerdo- se rescindió el vínculo el día 20/12/2023. En estas condiciones, por un lado, alega la inaplicabilidad e irretroactividad de la Ley 27.211, desde que, teniendo vigencia desde el 18/11/2015, sólo podría quedar comprendido el período que va desde el 19/11/2015 en adelante, ya que una solución contraria afectaría lo dispuesto por el art. 7 CCyC. Por el otro, sostiene que no sólo que la actora no acredita la efectiva formación y el adiestramiento supuestamente brindado al jugador, ni que es una asociación civil cuyo objeto sea la formación de deportistas, sino que el art. 18, Ley 27.211 –que establece el plazo mínimo legal- deviene inconstitucional. Finalmente, sostiene que deviene improcedente la indemnización por formación en caso de extensión o renovación contractual. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal dictamina que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad incoado por la demandada. En estos términos queda trabada la litis. II. A modo de premisa mayor, corresponde recordar que la Ley 27.211 reconoce el derecho de formación deportiva en beneficio de aquellos clubes formadores, es decir, “a las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y a las Simples Asociaciones, cuya principal actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación deportiva en todas sus disciplinas” (art. 1). Adviértase que “la formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica

de una disciplina amateur o profesional” (art. 4), y que el “período de formación deportiva es aquel que se encuentra comprendido entre el año calendario del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario del décimo octavo, ambos incluidos” (art. 6). Finalmente, que “el derecho de formación deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto federativamente a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con personería jurídica reconocida” (art. 5), debiendo en tal caso abonarse la compensación establecida dentro del plazo de 30 días contados a partir del hecho o acto jurídico que generó el beneficio (art. 9). En el caso, por un lado, el demandado ha reconocido (art. 217 C. de P. C.) al contestar la acción que ha firmado dos contratos de trabajo con el Sr. Francisco Javier Oliver (D.N.I. xxx), uno con fecha 03 de enero de 2022 y otro, modificatorio del anterior, de fecha 9 de noviembre de 2022. Lo anterior ha sido ratificado mediante prueba informativa dirigida a la Asociación del Fútbol Argentino (op. 06/09/2024), quien ha informado que, según sus registros, el jugador de fútbol referido tuvo fecha de ingreso el día 21 de enero de 2022, siendo la fecha de egreso el día 04 de enero de 2024, acompañando copia del contrato. De otro costado, también mediante prueba informativa, se ha acreditado no sólo que el club accionante es una asociación civil inscripta (op. 15/10/2024) que se encuentra afiliada a la Liga Santafecina de Fútbol, sino también que el Sr. Francisco Javier Oliver fue formado en dicho club, desde el 21/01/2010 al 13/03/15 (op. 21/10/2024). Lo expuesto, a tenor de las previsiones de la Ley 27.211, es suficiente para tener por acreditada la legitimación

de las partes, correspondiendo por ello ingresar al análisis de las defensas opuestas por la demandada. III. Liminarmente corresponde señalar que la inaplicabilidad parcial de la Ley 27.211 alegada por la demandada, en razón del principio de irretroactividad (art. 7, CCyC), no merece recibo. En efecto, bien es cierto que, como vimos, una parte de la formación brindada por la actora (desde el 21/01/2010 al 17/11/2015) fue anterior a la vigencia de la Ley 27.211, que fuera promulgada el 18 de noviembre de 2015. Ahora bien, ello no es obstáculo para la pretensión de cobro de los “derechos de formación deportiva” aquí reclamados. Primero porque los contratos como jugador de fútbol profesional anudados con el club demandado son de fecha 2022 (hecho no controvertido), momento en que estaba plenamente vigente la norma bajo anatema. Luego desde que la Ley 27.211 no crea un nuevo derecho, sino que, en materia futbolística, se limita a regular un derecho que previamente era uniformemente reconocido en el derecho deportivo nacional e internacional a través de diversos reglamentos. Esto último no sólo es reconocido por la demandada, que hace referencia a los reglamentos de la FIFA, para marcar sus diferencias con la ley nacional, sino que –como enseña la doctrina– el “derecho de formación” fue reconocido por dicha entidad a partir del año 2001 como consecuencia del fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, conocido como caso “Bosman”, a partir de lo cual la FIFA invitó a las Federaciones Nacionales a reconocer esta obligación, haciéndolo la AFA con el Boletín Especial n° 3889 (OUTERELO, Norberto O., “Comentario sobre algunos aspectos de la ley 27.211”, Microjuris MJD16453). Por tanto, como se trata de un

“derecho en expectativa” o una situación jurídica no consolidada, la aplicación plena de la Ley 27.211 a “derechos de formación deportiva” anteriores en modo alguno infringe el principio de irretroactividad de la ley y, con ello, el de propiedad. En efecto, el derecho de formación deportiva “se hace efectiva en los siguientes casos: a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional; b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato” (art. 7, Ley 27.211). Por tanto, siendo que el hecho constitutivo del derecho de formación es la firma del primer contrato profesional o bien, cuando el deportista es profesional, la transferencia de derechos federativos o la firma de un nuevo contrato, de ello se sigue que si dichos hechos jurídicos constitutivos ocurrieron en vigencia de la ley especial (hecho no controvertido), resulta irrelevante que la formación deportiva haya sido realizada con anterioridad. De allí que se haya resuelto que “el hecho de que el jugador de fútbol profesional haya estado federado en una fecha en la que aún no se encontraba vigente la LDF-, no implica que la situación jurídica se haya encontrado agotada, pues, el derecho de formación, conforme su regulación federativa internacional y nacional, era y es un derecho ‘en expectativa’ y constituía y constituye una característica inherente a la misma la de producir sus efectos en el futuro, y la de renacer en cabeza del club formador cada vez que se produzca una nueva transferencia o contrato” (Cam. CyC de Santa Fe, Sala I, “Club Independiente de Santo Tomé c. Club Atlético Rosario Central s/ juicio

declarativo-pago derechos de formación ley 27.211”, 11/11/2021, La Ley Online AR/JUR/199400/2021). En virtud de lo expuesto se sigue que corresponde rechazar el planteo de la demandada en relación a la inaplicabilidad parcial de la Ley 27.211.IV. Tampoco lleva la razón el demandado cuando impugna el porcentaje formativo reclamado en razón de inexistencia de prueba que acredite la efectiva formación brindada por la demandada. Ello así, puesto que, siendo que “la formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional” (art. 4), lo cierto y concreto es que, en el sistema de la ley, ésta se presume efectivamente brindada cuando ocurre el hecho condicionante; esto es, cuando ocurre la inscripción federativa del jugador (art. 5 ib.). Dicho de otro modo, basta con la inscripción federativa (hecho acreditado), para que nazca el derecho a cobrar por “formación deportiva”, sin que se requiera otra prueba adicional. Simplemente porque la ley presume que, si fue contratado por otro club, es porque tenía la formación y destreza deportiva suficiente para realizar la tarea, naciendo con ello el derecho de compensación de la entidad formativa. En efecto, “La Ley 27.211 reconoce este derecho de formación deportiva en beneficio de aquellos clubes formadores que participen en la práctica deportiva a nivel federado, y la adquisición del derecho de formación se produce con la inscripción federativa; es decir, cuando el menor se inscribe federativamente en una asociación, federación, confederación o liga a fin de representar a un club”(CNCiv., Sala J, “Club Deportivo Maipú c/ Club Atlético Huracán s/ cobro

de sumas de dinero”, 20/10/2022, MJJ138940).Expediente SAC 12241372 - Pág. 18 /30 - No Res. 1V. Por el contrario, la inaplicabilidad del art. 18, tercer párrafo, Ley 27.211 merece recibo, aunque por razones parcialmente diversas a las expuestas por la demandada. En primer lugar, corresponde recordar que –como tiene dicho nuestro tribunal casatorio– resulta innecesario la declaración de inconstitucionalidad de la norma legal controvertida, si vía interpretativa se establece su inaplicabilidad. En efecto, “frente a un planteo de inconstitucionalidad lo primero que debe verificar la judicatura es si el caso sometido a juzgamiento es susceptible de ser subsumido en la normativa que se pretende invalidar. Si, en cambio la ley opugnada no es aplicable al caso, el juez debe abstenerse de pronunciarse acerca de su validez constitucional, limitándose a declarar su inaplicabilidad” (TSJ, Sala CyC, “Tarjeta Naranja c/ Mariatti Merejildo Abel y otro- Abreviado- cobro de pesos- Recurso de casación”, Sent. N° 192,10/12/14).En el caso, la norma bajo anatema, dispone que “al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar se toma como mínimo un plazo contractual de tres (3) años”. Ahora bien, a partir de una interpretación finalista se llega a la conclusión de que resulta inaplicable al caso, ya que no se trata de una norma de orden público, sino que se encuentra destinada a evitar fraudes o conductas abusivas. Así se ha encargado de explicarlo uno de los autores del proyecto de ley, quien expuso: “Muchas veces se ha podido comprobar que los clubes empleadores al contratar a un deportista celebran un contrato por un determinado período, este será el que se inscribe en la federación respectiva; pero a su vez suscriben uno o más contratos

pos dados que al concluir el registrado, aparecerán «mágicamente», para ser inscriptos federativamente, en forma sucesiva, según el período deportivo de la competencia que se trate, los obligue. Esta maniobra, efectuada por los clubes, con el sólo propósito de eludir obligaciones fiscales, laborales y reglamentarias federativas, han sido comprobadas en reiteradas ocasiones y este es el motivo principal que nos llevó a establecer estos límites (...). En los autos CLUB ATLETICO MARIA GRANDE c/CLUB ATLETICO RIVER PLATE. Expediente N° 20509, Juzgado Civil y Comercial N° 7 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, el Juez sabiamente interpretó correctamente el pensamiento del legislador señalando: «La ley establece que se toma como mínimo un plazo contractual de 3 años. Entendiendo que la finalidad de la ley es evitar el fraude de celebrar un contrato por un período menor pero que, no obstante, se siga ejecutando por un período mayor sin que los montos devengados posteriormente integren la base» (OUTERELO, Norberto O., “Comentario sobre algunos aspectos de la ley 27.211”, Microjuris MJD16453). En la misma línea argumental se ha pronunciado destacada jurisprudencia, que ha declarado inaplicable el mínimo legal en caso que se descarte la existencia de fraude o abuso de derecho, como ocurre en la especie (CNCiv., Sala J, “Club Deportivo Maipú c/ Club Atlético Huracán s/ cobro de sumas de dinero”, 20/10/2022, MJJ138940; C2a CC Cba., “Club Atlético Unión Florida c/ Racing Club Asociación Civil- Abreviado-Trám. oral”, Sent. N° 176, 21/12/2023). En suma, “estando determinado el plazo de expiración del contrato resulta inadecuado presumir que la vigencia de este es

como mínimo de tres años. En su caso, el juez lo que debe hacer es apartarse de la presunción de la ley 27.211 y adecuarse a la realidad contractual, atendiéndose a la vigencia del contrato. Debe efectuar la liquidación de la compensación por formación en base a la duración real del contrato del futbolista. De lo contrario, más allá del contrasentido de basar una liquidación en un plazo irreal se ocasionaría un enriquecimiento sin causa en beneficio del club formador (...)La automática aplicación de la presunción daría lugar a que un club formador podría percibir la compensación por formación, cuando el jugador durante el plazo de tres [3] años firma contrato profesional para tres clubes distintos —1 año para cada club—, el equivalente a 9 años. Por el contrario, si el jugador firma un contrato por ese mismo lapso (3 años) con un único club, el club formador solo cobraría por el equivalente a 3 años.” (GERBAUDO, Expediente SAC 12241372 - Pág. 20 /30 - No Res. 1Germán E., “Derecho de formación deportiva en el fútbol. Sistema federativo de Afa y ley 27.211”, JA 2024-IV). Por aplicación de estas pautas rectoras al caso se sigue que la liquidación del porcentaje sobre la remuneración bruta total pactada (art. 18, Ley 27.211), debe efectuarse por la duración acordada por las partes del contrato de trabajo acreditado en autos, es decir, desde el 21 de enero de 2022 al 04 de enero de 2024. VI. Finalmente, la pretendida improcedencia de la compensación por formación en caso de extensión o renovación contractual no merece recibo. Nótese que, a partir de lo dispuesto por los arts. 20 y 21 del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia y Jugadores de la FIFA, la demandada efectúa una interpretación particular del art. 7, inc. b, Ley 27.211, en

el sentido de que éste en realidad no incluye la “renovación o extensión” con el mismo club, sino que se limita al caso del jugador “libre”. No obstante, lo cierto y concreto es que dicha exegesis, ciertamente restrictiva, resulta contraria no sólo a la propia literalidad de la norma nacional, que en el punto -como en otros-se apartó expresamente de la reglamentación de la FIFA y de la AFA, sino también de su finalidad protectora o tuitiva. En efecto, como vimos, el derecho de formación deportiva “se hace efectiva en los siguientes casos: a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional; b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato” (art. 7, Ley 27.211). De allí que, desde un análisis gramatical, que no es el único pero indudablemente es el primero, no caben dudas de que el empleo de la conjunción “o” nos está indicando que se trata de dos supuestos distintos en un mismo inciso, ya que -como tiene dicho nuestro tribunal cívico- cuando la ley emplea varios términos opcionales -como en el caso ‘director o quien lo reemplace’- “es regla segura de exégesis la de que esos términos no son superfluos, sino empleados con algún propósito, dado que la inconsecuencia en el legislador no se presume” (C.S.J.N. 19/12/1991, LL 1992-C,476; DJ 1992-2-373). Por tanto, expuso uno de sus autores, cabe colegir que “el artículo n° 7 señala las dos ocasiones en que se hace efectiva la oportunidad del reclamo de la compensación por formación, una de ellas es la transferencia de derechos federativos de un deportista, y la otra, la celebración de un contrato de trabajo entre el club y el

deportista, y sus renovaciones, diferenciando cuando el jugador es amateur y se transforma en profesional, o cuando es profesional y se renueva su contrato. Esclarecedor el fallo del Dr. Furman Martin Luis en la causa Club Atlético María Grande c/Club Atlético River Plate s/ sumarísimo (N° 20509). La celebración de nuevos contratos ¿Incluyen la renovación? Pone el juez el siguiente ejemplo: un jugador con contrato que es transferido, y otro en el mismo club que sólo renueva contrato, y señala el a quo: «No se advierte por qué en un caso generaría derechos y el otro no. Tal diferencia de soluciones es absurda y no puede presumirse la falta de racionalidad de la ley» (OUTERELO, Norberto O., “Comentario sobre algunos aspectos de la ley 27.211”, Microjuris MJD16453). Como puede advertirse, “la ley dispone que surge la indemnización por formación cada vez que se suscriba un nuevo contrato. Esto es una importante novedad, no prevista en el RETJ. Así, un futbolista profesional que renueva su vínculo contractual con la entidad a la cual presta sus servicios determinará el surgimiento de la obligación de indemnizar. Aquí surge una importante fuente de financiamiento para los clubes formadores que deberán estar muy atentos en el seguimiento de la vida laboral de los deportistas que han formado”(GERBAUDO, Germán E., “Aproximaciones al derecho de formación deportiva”, JA 2016-III). Queda en evidencia, entonces, que el legislador deliberadamente se ha apartado de su antecedente, incorporando un nuevo hecho generador del derecho de formación de modo de brindar mayor protección a los clubes formativos, por lo general, de menor poderío económico, ya que de este modo acompañará la carrera profesional de aquél deportista que

ayudó a formar en sus primeras etapas. Ello no tiene nada de extraño, ni es un caso aislado dentro de la sistemática de la ley, ya que lo propio realizó con la base de cálculo, ya que mientras la Ley 27.211 tiene en consideración las sumas brutas (art. 18), en cambio la reglamentación federativa de la AFA toma como cartabón los valores netos, es decir los efectivamente percibidos (art. 12). De allí que “la pretendida introducción del criterio de interpretación 'contratos sucesivos', para reemplazar el concepto claro y preciso de la ley 27.211 que refiere a nuevos contratos, no es más que una de las innumerables maniobras por parte de algunos clubes (por lo general poderosos) para evitar pagar el derecho de formación previsto en la misma ,perjudicando a los clubes formadores, ya que ese es el verdadero y único espíritu de la ley, preservar el derecho y la posibilidad de los clubes formadores de reclamar lo que les corresponde y que durante años se les ha negado. No existen contratos sucesivos, como algunos quieren hacer creer, existen nuevos contratos, que determinan nuevos salarios, tienen nuevos períodos de validez en el tiempo, tienen nuevos efectos y genera n nuevos derechos. No hay prórroga de contrato, no hay contratos sucesivos, hay nuevo contrato que genera nuevos derechos y obligaciones” (OUTERELO, Norberto O., "Ley 27.211. Nuevos contratos", Microjuris MJD17272). Por lo demás, resta agregar que esta interpretación que propiciamos no sólo es mayoritaria en doctrina, sino también en jurisprudencia (conf. GERBAUDO, Germán E., “Derecho deformación deportiva en el fútbol. Sistema federativo de Afa y ley 27.211”, JA 2024-IV; Cám.CyC de Santa Fe, Sala I, “Club Centro Deportivo Infantil Nuevo Horizonte c/ Club Atlético

Independiente s/ sumarísimo”, 26/06/24, MJJ152154; Cam. CyC de Azul, Sala II, “Club Gimnasia y Esgrima c/ Club Atlético Aldosivi s/ cobro sumario sumas dinero”, 12/09/23, MJJ146068). En suma, a partir de todo lo expuesto se llega a la conclusión de que la interpretación propiciada por la demandada no puede compartirse. Primero porque la norma bajo anatema no hace ninguna distinción, en orden a que sólo es aplicable en caso de incorporación de un jugador profesional, a condición de que se trate de un jugador “libre”. Luego desde que tampoco puede desconocerse su tenor literal basándose en una regulación distinta y de menor jerarquía normativa, como es la de la AFA, ya que el legislador nacional se apartó expresamente de dicha solución con la inequívoca finalidad de brindar una mayor protección a los clubes formadores. En este sentido nótese que la propia ley especial se ha encargado de aclarar su superioridad normativa por sobre los reglamentos federativos a fin de hacer efectiva la percepción del derecho de formación deportiva (argum. arts. 14, 15 y 16, Ley 27.211). En consecuencia, una solución contraria -como la propiciada por la demandada- no sólo atentaría contra la letra clara de la ley, sino contra su finalidad o espíritu. Recuérdese que según sus fundamentos “El fin perseguido en este proyecto de ley es proveer de recursos económicos a las entidades formadoras mediante la instauración de una compensación denominada Derecho de Formación Deportiva. Esto permitirá una situación más equitativa entre aquellas asociaciones que más recursos tengan con aquellas que menos tuvieren. Este principio de equidad pretende instalar una situación de equilibrio que elimine la figura de la posición dominante en las

relaciones jurídicas entre entidades deportivas y entre estas y terceros. (...) El Derecho de Formación Deportiva, en definitiva, busca beneficiar a todas las entidades deportivas, tanto a las formadoras como a las receptoras de los deportistas. La entidad formadora se beneficia obteniendo recursos genuinos para continuar con la formación de deportistas y las entidades de destino se benefician por el incremento en la cantidad y calidad de deportistas formados, mediante el resguardo de las entidades deportivas de base” (OUTERELO, Norberto O., “Comentario sobre algunos aspectos de la ley 27.211”, Microjuris MJD16453). Expediente SAC 12241372 - Pág. 24 /30 - No Res. 1VII. En estas condiciones, han quedado establecidas las bases para efectuar el cálculo de compensación por formación deportiva que es acreedora la actora. A tal fin debe tenerse en consideración, por un lado, que debe aplicarse “un cinco por ciento (5%) sobre el valor bruto de transferencia de derechos federativos o cualquiera sea la denominación que se utilizare” (art. 18, primer párr., Ley 27.321) y, por el otro, el prorrateo dispuesto por el caso de que la formación deportiva corresponda a más de una entidad deportiva del 10% por año (art. 23, ib.). A partir de lo expuesto, de la informativa rendida, que da cuenta un período de formación desde el 21/01/2010 al 13/03/2015 (op. 21/10/2024) y de la edad del jugador (nació el 30/05/1995), debe tomarse como porcentaje el 2% de las sumas que se toman como base para liquidar (art. 23, inc. g. Del 15 cumpleaños 10%; h. Del 16 cumpleaños 10%; i. Del 17 cumpleaños 10%; j. Del 18 cumpleaños 10%). En consecuencia, teniendo en consideración las remuneraciones brutas de los

contratos por el período 2022 y 2023 (conf. ut supra, consid. V) según lo informado por el perito (op.11/11/2024), tenemos un sueldo bruto por el año 2022 de \$ 2.600.000 (\$ 200.000 x 13) y por el año 2023 de \$ 4.290.000 (\$ 330.000 x 13), a lo que debe adicionarle el reconocimiento por trayectoria de 2023 por la suma de \$ 10.552.500 (\$ 3.517.500 x 3); por lo que debe tomarse como base la suma de \$ 17.442.500. De allí que corresponde hacer lugar a la demanda por la suma de trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos (\$ 348.850). A la suma ya indicada se le adicionarán intereses, desde la fecha de la mora (30 días desde que se firmó cada contrato, conf. art. 9, Ley 27.211) y hasta el 30/6/22, a la Tasa Pasiva promedio que publica el B.C.R.A con más el 2 % por ciento nominal mensual, a partir del 01/07/22 hasta el 31/12/22 corresponde agregar un 3% de interés a la tasa pasiva, desde el 01/01/23 hasta su efectivo pago, se debe añadir a la tasa pasiva un 4%. VIII. Finalmente, resta iterar que la multa reclamada por la actora no merece recibo. Adviértase que el hecho condicionante de la misma es “la inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 17 al 21 y 24 como base para la liquidación” (art. 27, Ley 27.211). En el caso, es cierto, se advierte una conducta disvaliosa de la demandada, quien ha omitido poner a disposición de la justicia la documentación requerida, lo cual ha provocado que la perito contadora no pudiera dar cabal cumplimiento de los puntos periciales encomendados (específicamente preguntas b y c). No obstante, existiendo prueba respecto de los contratos anudados a fin de establecer la retribución bruta (sin deducción alguna) y no habiéndose acreditado ninguna “inexactitud” en las

cantidades declaradas, ello es suficiente para rechazar la multa dispuesta por la ley especial, sin que sea necesario agregar otras consideraciones. Simplemente porque no se verifica el hecho condicionante. IX. Las costas por el acogimiento parcial de la demanda, deben imponerse conforme el art.132, C. de P. C.En efecto, recuérdese que en el supuesto de que se haga lugar parcialmente a la demanda, o lo que es lo mismo, que existan vencimientos parciales y mutuos, también se adopta el principio objetivo del vencimiento a los fines de la imposición de costas. Lo que ocurre es que en este caso el vencimiento no opera in abstracto –el que pierde paga-, sino en concreto. Es decir que esa pauta objetiva encuentra –además- la posibilidad de morigeración en función de un parámetro de índole subjetivo, que alude a la prudencia del juzgador, y que significa que éste debe valorar –a la luz de la justicia y la equidad- las particularidades que singularizan el caso. En consecuencia, se advierte que debe estarse a una pauta objetiva (éxito obtenido o proporcionalidad matemática) concatenada con otra de tipo subjetiva (prudencia del juzgador), de lo que se colige –a riesgo de ser reiterativos- que dos son los parámetros a tener en cuenta (conf. DIAZ VILLASUSO, Mariano, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, t.I, Advocatus, p. 435).Expediente SAC 12241372 - Pág. 26 /30 - No Res. 1Por aplicación de estas pautas, las costas deben imponerse a la demandada en un 90% y el restante 10% a la parte actora. Adviértase que la acción procede en lo sustancial (derecho por formación profesional), aunque –por cierto- por cifras menores a las solicitadas en la demanda y que fueran cuantificadas al momento de alegar. Ello así, puesto que

–como vimos- se rechazó la aplicación automática del plazo mínimo de tres años y la aplicación de sanciones(respectivamente arts. 18, tercer párrafo y 27, Ley 27.211).Ahora bien, por un lado, respecto de lo primero no puede desconocerse que existen opiniones contradictorias sobre dicha temática, que además es novedosa y, por el otro, debe destacarse la falta de colaboración de la demandada, que –como evidenciamos- no puso a disposición del tribunal la documentación requerida, todo lo cual puede haber sido entendido como razones objetivas para litigar.

X. Honorarios. a. Abogados de la parte actora: Por la accionante prestaron tareas los Dres. Javier Alberto Perona y Federico Agustín López. Conforma la base regulatoria en el monto de la sentencia (Art 31 inc. 1º, 1º supuesto del CA), esto es, la suma de \$348.850 con más sus intereses(\$1.175.971,78), lo que arroja un monto total de \$1.524.821,78. Aplicando sobre ello el término medio de las correspondientes escalas (22,5%), arroja una suma inferior al mínimo previsto para el tipo de juicio de que se trata (15 jus), por lo que corresponde regular a los letrados el equivalente a dicha suma. En consecuencia, regulo, en conjunto y proporción de ley, los honorarios profesionales definitivos de los Dres. Dres. Javier Alberto Perona y Federico Agustín López –abogados dela actora- en la suma de Pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30) por sus tareas desplegadas en la causa.

b. Abogado de la parte demandada: La base regulatoria –atento el resultado del pleito y lo dispuesto por el art. 31 inc. 2, segundo supuesto, de la ley 9459- se fija en el 30% de la demanda actualizada a la fecha. Aplicando sobre ello el término medio de las

correspondientes escalas (22,5%), arroja una suma inferior al mínimo previsto para el tipo de juicio de que se trata (15 jus), por lo que corresponde regular al letrado el equivalente a dicha suma. Por ello corresponde regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Alejandro José Manzanares -abogado de la parte demandada- en la suma de Pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30), por sus tareas en estos autos. c. Perito interviniente: En función de la tarea desplegada estimo justo fijar los honorarios de Marisa Gladys Carrizo -perito contadora oficial- en la suma equivalente a 10 jus, con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate. d. Intereses de honorarios y condición tributaria. Por una cuestión de economía procesal, establezco que dichos emolumentos devengarán intereses desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago, aplicando para su cálculo la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 4% por ciento nominal mensual (art. 35, ley 9459). Se aclara a todo evento que, tratándose de intereses “compensatorios”, es decir que se adeudan con independencia de la mora del deudor y son impuestos por la ley a fin de restablecer el equilibrio patrimonial del acreedor, ninguna importancia tiene para el cómputo que la presente resolución no adquiera inmediatamente firmeza por ser eventualmente impugnada por los interesados

(conf. TSJ, Sala CyC, Auto N°169/05, 274/08, 214/17, entre muchos otros). Sobre todos los importes regulados deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.), según la condición tributaria que revista cada profesional a la fecha del efectivo pago.

Por ello y disposiciones legales citadas,

RESUELVO: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por ASOCIACIÓN CIVIL “SANTA FE FÚTBOL CLUB” (CUIT 30709387851) en contra de CLUB ATLÉTICO BELGRANO (CUIT 30542769323), y, en su mérito, condenar a esta última a abonarle la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta (\$348.850), con más los intereses calculados conforme los considerandos correspondientes, dentro del término de diez días. II) Imponer las costas a la parte demandada en un 90% y el 10% restante, a cargo de la parte actora. III) Regular en conjunto y proporción de ley, los honorarios profesionales definitivos de los Dres. Javier Alberto Perona y Federico Agustín López –abogados de la actora- en la suma de Pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30) por sus tareas desplegadas en la causa. IV) Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Alejandro José Manzanares -abogado de la parte demandada- en la suma de Pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30), por sus tareas en estos autos. V) Regular los honorarios

profesionales definitivos de la Cra. Marisa Gladys Carrizo-perito contadora oficial- en la suma de pesos trescientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro con veinte centavos (\$317.764,20), con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate. VI) Establecer que todos los honorarios aquí regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán el interés dispuesto en el considerando pertinente, desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago, debiendo adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista cada profesional, a la fecha del efectivo pago. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Mariano Díaz Villasuso